

0026896-37.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... mas não a referente ao crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, além de preso em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata dos citados crimes, afinal em juízo, interrogado, em que pesem sua versão e álibi, não há como não considerar confesso em relação aos crimes de receptação e posse de munições, diante da admissão da localização da citada arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0026896-37.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026896-37.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 375/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 2435/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO RAMOS DA SILVA

Vistos,

APARECIDO RAMOS DA SILVA, qualificado a fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157 "caput" do Código Penal, porque consta que, no dia 11 de janeiro de 2017, por volta de 10h15min, na Avenida do Estado, altura da esquina com Rua Dona Ana Néri, Cambuci, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça consistente em simular portar arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca "Samsung", modelo "Galaxy A3", IMEI nº 356225060976027, pertencente à vítima Livia Rosa da Rocha.

Segundo o apurado, na data acima, a vítima trafegava pelo local dos fatos como passageira do veículo conduzido por sua amiga Cláudia Sposito, quando foi

surpreendida pelo denunciado que, a bordo de uma bicicleta, aproveitando-se do fato do veículo encontrar-se parado no trânsito, anunciou o assalto. Na sequência, mediante grave ameaça consistente em simular portar arma de fogo, o denunciado exigiu a entrega do aparelho celular. Ato contínuo, a vítima entregou o objeto supra descrito e ele evadiu-se do local na posse da res (Boletim de Ocorrência de fls. 38/39).

Ocorre que, após menos de dois meses dos fatos acima narrados, no dia 09 de março do mesmo ano, por volta das 10h, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Nicolino Leo, altura do nº 611, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, quando realizaram uma abordagem de rotina no denunciado. Em revista pessoal, foi localizado e apreendido em seu poder o aparelho celular descrito acima, que em pesquisa constava como produto de roubo, além da quantia de R\$846,00 em espécie. Por essa razão, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial e os objetos apreendidos (Boletim de Ocorrência de fls. 03/05 e auto de exibição/apreensão de fls. 06 e 07).

A vítima compareceu no Distrito Policial, local em que reconheceu formalmente o denunciado como o autor do crime de roubo sofrido (auto de reconhecimento positivo de fl. 12) e que posteriormente o aparelho celular foi restituído. Interrogado em sede policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fl. 13).

Recebida a denúncia (fls. 85/88), o réu foi citado (fl. 98) e a resposta à acusação foi ofertada (fls. 102/103).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, ressaltando que o réu também responde a uma receptação. Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso IV ou V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca-se a absolvição com base no inciso VII do artigo 386 do mesmo diploma. Em caso de eventual condenação, pede-se a desclassificação para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal. No que tange a dosimetria da pena, na primeira fase, requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal e assim mantida a pena em seu patamar mínimo, em razão da ausência de majorantes e minorantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da pena. Em relação ao regime inicial, requer o regime aberto para início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos com a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, vingando a imputação inicial em relação aos crimes de porte de munições de arma de fogo e receptação de arma de fogo comprovadamente produto de crime, mas não a referente ao crime de tráfico de

entorpecentes.

Com efeito, além de preso em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata dos citados crimes, afinal em juízo, interrogado, em que pesem sua versão e álibi, não há como não considerar confesso em relação aos crimes de receptação e posse de munições, diante da admissão da localização da citada arma de fogo e das munições comprovadamente em sua residência.

Quanto a receptação, em que pese sua versão e álibi, sequer justificada de maneira convincente a licitude de sua posse. Tivesse agido de boa fé certamente teria como indicar/justificar a que título mantinha sob sua posse/titularidade a referida arma, em nada crível ou razoável sua versão segundo a qual afinal deixada a arma em sua residência há algum tempo por um amigo, já falecido, ainda mais em se considerando cuidar-se de uma arma comprovadamente produto de um roubo (fls. 86/87).

O mesmo se diga em relação as munições, igualmente localizadas na casa do acusado, sem qualquer justificativa plausível e crível, na mesma esteira do já afirmado em relação a arma de fogo.

Caber-lhe-ia produzir prova demonstrando dados sobre quem lhe confiou ou entregou a arma e as munições, ainda que a esta altura falecido, até um boletim de ocorrência, para só assim desconstituir as provas que o incriminam.

A prova incriminadora é isenta. Ninguém tinha interesse em incriminar o réu de forma indevida. Não há porque duvidar da palavra isenta e coerente dos policiais civis, sendo absurdo considerá-los suspeitos, justamente em razão de seus ofícios, ou seja, por serem policiais. Por oportuno, mutatis mutandis, cite-se que "é de ser condenado por receptação dolosa o agente que é encontrado na posse de veículo furtado meses antes, com documentação e placas de outro veículo e que não justifica nem comprova a legalidade de sua posse" (TACRSP, RT 815/596).

Assim, estão bem comprovadas a autoria e materialidade delitiva, o mesmo acontecendo em relação ao dolo atribuído ao réu, não havendo como se pretender eventual desclassificação para a hipótese de receptação culposa ou mesmo apropriação.

Quanto a materialidade delitiva vale apontar os boletins de ocorrência de fls. 7/10, 86/87 e o auto de exibição e apreensão de fls. 11/13.

Tampouco há que se alegar as excludentes de ilicitude dos artigos 24 e 25 do CP, vez que em nenhum momento demonstrado perigo atual, não passível de evitar por outro modo, ou mesmo, uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão a direito seu. Apenas aquele que tem a posse legal da arma pode ser beneficiado com a presunção de boa-fé, de que no período permitido pela lei, poderia aderir ao desarmamento pelas vias legais.

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não prosperando a tese defensiva, incorrendo a incidência de qualquer causa justificativa ou dirimente, nestes termos, de rigor a condenação.

Apenas, tal como de início exposto, não procedente a acusação referente ao crime de tráfico de entorpecentes. Isto pois, em que pese a diversidade de entorpecentes incomuns apreendidos, não há como não considerar e observar que afinal as drogas foram apreendidas na casa do réu, em quantidade nada incompatível de que para consumo próprio.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 113/115 para condenar o réu EVERTON DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 180, "caput", do Código Penal e artigo 12, "caput", da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal; absolvendo-o de também incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do VPP.

Em relação ao crime de receptação, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes e primariedade (fls. 53), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhe a pena base em um (1) ano de reclusão, regime aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena.

Em relação ao crime de posse de munições, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 53), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhe a pena base em um (1) ano de detenção, regime aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Praticados em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, o réu cumprirá inicialmente a pena de reclusão, a seguir, a pena de detenção.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §§ e incisos do CP, substituto as penas privativas de liberdade impostas, por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade tal como regulamentada pelo juízo da execução criminal, e mais dez (10) dias-multa, totalizando pois trinta (30) dias-multa, no mínimo legal.

Dos bens apreendidos, à exceção do numerário em espécie, uma vez não demonstrada a licitude de sua origem, da arma e das munições, defiro a liberação dos demais bens (fls. 11/13), expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA